

Գաղտնիության քաղաքականություն

1. Տերմիններ և սահմանումներ

Այս առաջարկում, եթե համատեքստը այլ բան չի պահանջում, հետևյալ տերմիններն ունեն հետևյալ իմաստները և հանդիսանում են դրա բաղկացուցիչ մասը.

Jraghatspanyan առցանց խանութ – ԶՐԱՂԱՅՊԱՆՑԱՆ ՎԱՅՆԵՐԻ ՍՊԸ (ՀՎՀՀ 04429064, Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ, 0920, գ. Բամբակաշատ, 20փ., տ.2):

Առցանց խանութ - <https://jraghatspanyan.am/> ինտերնետային հասցեում գտնվող Jraghatspanyan առցանց խանութ կայք: Սույն պայմանագրի շրջանակներում ինտերնետ խանութի և խանութի, ինչպես նաև <https://jraghatspanyan.am/> ինտերնետային հասցեի և դրանից ածանցյալ հասկացությունները համարժեք են և մեկնաբանվում են առաջարկի համատեքստում:

Ապրանք - կողմերի միջև համաձայնության առարկա՝ ներկայացված առցանց խանութում տեսականու ցուցակում:

Պատվեր - Գնորդի պատշաճ կերպով կատարած պահանջ՝ առցանց խանութում ընտրված ապրանքների գնման և ստացման վերաբերյալ:

Կայքի այցելու - այն անձը, ով մուտք է գործել կայք <https://jraghatspanyan.am/> առցանց Պատվեր կատարելու նպատակով:

Վաճառող - Ընկերություն, որն առցանց խանութում ընթացիկ պաշտոնական պայմանագրին համաձայն ապրանքներ վաճառելու իրավունք ունի և հանդիսանում է այս առաջարկի Կողմերից մեկը:

Գնորդ - Ֆիզիկական անձ, ով մտադիր է պատվիրել կամ գնել պատվիրվող, ձեռք բերվող ապրանքը (աշխատանք, ծառայություն) կամ Jraghatspanyan առցանց խանութում առաջարկվող ապրանքը (աշխատանքի արդյունք, ծառայություն):

Հաճախորդ - Կայքի այցելու կամ գնորդ, ով գործող առաջարկի երկրորդ Կողմն է:

Վաճառքի կանոններ - «Հանրային առաջարկ» բաժնում հրապարակված Jraghatspanyan առցանց խանութում ապրանքների վաճառքի կանոններ, ապրանքի ուղիղ հղում. -----

Ապրանքի զեղչ - Զեղչ, որը տրամադրվում է որոշակի Ապրանքի համար: Զեղչի չափը նշված է Ապրանքի էջում: Ապրանքի գինը նշվում է՝ հաշվի առնելով գովազդային զեղչը:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1 Այս հանրային առաջարկը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) Վաճառողի պաշտոնական առաջարկն է ցանկացած ֆիզիկական անձի, որն ունի օրինական կարողություն և անհրաժեշտ լիազորություն՝ վաճառողի հետ սույն առաջարկում նշված պայմաններով պայմանագիր կնքելու համար և ընդգրկում է պայմանագրի բոլոր էական պայմանները:

2.2 Սպառողների պաշտպանության ոլորտում հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, մասնավորապես ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ «Սպառողի իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներով:

3. Առցանց խանութում գրանցման կարգը

3.1. Գնորդը կամ կայքի այցելուն, այսուհետ՝ Հաճախորդ, կարող են գրանցվել կայքում: jraghatspanyan.am-ում գրանցվելու կամ որևէ այլ կերպ պատվեր կատարելու համար Դուք պետք է

լինեք 18 տարեկանից բարձր: Դուք ընդունում եք, որ գրանցման ընթացքում կամ դրանից հետո տրամադրված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է և ամբողջական: Գրանցվելիս Հաճախորդի համար ստեղծվում է անձնական հաշիվ, որտեղ պահպանվում է գնորդի պատվերների պատմությունը և կարգավիճակը, գնորդի անձնական զեղչը, կոնտակտային տվյալները, առաքման հասցեն և վաճառողին ուղղված հաճախորդի պահանջները: Այս դեպքում Հաճախորդը իրավունք ունի գրանցվել կայքում միայն մեկ անգամ, այսինքն՝ կարող է ունենալ միայն մեկ անձնական հաշիվ:

3.2 Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում գրանցման ընթացքում Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության և հստակության համար:

3.3. Հաճախորդը, ով գրանցվում է առցանց խանութում, ստանում է անհատական նույնականացում՝ տրամադրելով օգտվողի անուն և գաղտնաբառ: Հաճախորդի անհատական նույնականացումը թույլ է տալիս խուսափել Հաճախորդի անունից երրորդ անձանց չթույլատրված գործողություններից և բացառում է լրացուցիչ ծառայություններ: Հաճախորդի կողմից մուտքի և գաղտնաբառի փոխանցումը երրորդ կողմին արգելվում է:

3.4 Հաճախորդը միանձնյա պատասխանատու է մուտքի և գաղտնաբառի երրորդ կողմին փոխանցելու դեպքում բոլոր հնարավոր բացասական հետևանքների համար:

3.5. Գնորդն առցանց խանութի ապրանքների ցուցակում կարող է տեսնել ապրանքի գինը՝ հաշվի առնելով անձնական զեղչը կայքէջի հաստատումից հետո (մուտք գործել իր օգտանունով և գաղտնաբառով): Հաճախորդի կանոնավոր զեղչը կապված է որոշակի Անձնական հաշվի հետ, քանի որ հաշվարկվում է դրա միջոցով կատարված գնումների հիման վրա: Կայքում վերագրանցվելու դեպքում գնման պատմությունը և հավատարիմ հաճախորդի զեղչը չեն փոխանցվում հին Անհատական հաշվից նորին: Նոր անձնական հաշվի պատվերների վիճակագրությունը կատարվում է գրոյից: Գնորդը կարող է օգտագործել զեղչը միայն այն Անձնական հաշվի միջոցով, որում այն կազմված է:

4. Համաձայնագրի առարկան և ապրանքի գինը

4.1. Հաճախորդը այցելում է Jraghatspanyan առցանց խանութի կայքի էջ, օգտագործում է Վաճառողի տրամադրած գործիքները Ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և (կամ) Ապրանքներ գնելու համար, համաձայն սույն Պայմանագրի, որը կարգավորում է կայք այցելելու որոշակի նպատակ:

4.2 Ապրանքների առք ու վաճառքի հարաբերությունների մեջ մտնելիս Վաճառողը վաճառում է, իսկ Գնորդն ամբողջությամբ ընդունում և վճարում է պատվիրված Ապրանքների համար, համաձայն սույն Պայմանագրի պայմանների:

4.3 Պատվիրված ապրանքների սեփականության իրավունքն անցնում է Գնորդին այն պահից, երբ վերջինս վճարում է ապրանքների ամբողջ արժեքը: Ապրանքների պատահական կորստի կամ վնասման ռիսկը Գնորդին է անցնում Ապրանքը Գնորդին առաքման պահից: Ապրանքների առաքումը գնորդին հաստատվում է ապրանքի ընդունումը հաստատող փաստաթղթով, որը Վաճառողի կողմից ապրանքի փաստացի փոխանցումն է Գնորդին:

4.3 Ապրանքների կամ ծառայությունների գները որոշվում են Վաճառողի կողմից միակողմանիորեն և անվիճելիորեն, որոնք նշված են առցանց խանութի էջերում:

4.4 Ապրանքի կամ ծառայության գինը նշված է ՀՀ դրամով և ներառում է ավելացված արժեքի հարկ:

4.5 Ապրանքի կամ ծառայության վերջնական գինը որոշվում է՝ հաշվի առնելով զեղչերը:

5. Պայմանագրի կնքման պահը

5.1 Սույն Պայմանագրի տեքստը հանրային առաջարկ է (համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 453-րդ հոդվածի):

5.2 Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար jraghatspanyan.am կայքէջի օգտագործման առումով սույն առաջարկի (համաձայնագրի) ընդունումը համարվում է կայքէջում

գրանցում, կայքի գործիքների օգտագործմամբ նախագծերի ստեղծում, գովազդի և տեղեկատվական նամակների բաժանորդագրում, լրացում: Ապրանքների առք ու վաճառքի փոխհարաբերությունները կարգավորող Համաձայնագրի պայմաններն ուժի մեջ են մտնում այն պահից, երբ Գնորդը Ապրանքի պատվեր է կատարում սույն առաջարկի կամ օգտագործման պայմաններին համապատասխան:

5.3. Գնորդը Ապրանքները պատվիրում է՝ «**Ինչպես կատարել պատվեր**» պարբերությունում նշված գործողություններին համապատասխան, ուղղակի հղում դեպի պարբերություն.

5.6. Հաճախորդի կողմից այս առաջարկի ընդունման հիման վրա կնքված պայմանագիրը հանդիսանում է միանալու պայմանագիր, որին Հաճախորդը միանում է առանց բացառությունների և (կամ) վերապահումների:

5.7. Գնորդի կողմից պատվեր կատարելու փաստը սույն պայմանագրի պայմանները գնորդի կողմից ընդունելու անվերապահ փաստ է: Վաճառողի առցանց խանութում ապրանքներ ձեռք բերած գնորդը համարվում է այն անձը, որը վաճառողի հետ առուվաճառքի հարաբերություններ է կնքում սույն Պայմանագրի պայմանների համաձայն:

6. Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

6.1 Վաճառողը պարտավորվում է.

6.1.1. Սույն Համաձայնագրի կնքման պահից ամբողջությամբ ապահովել Պատվիրատուի առջև ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, համաձայն սույն պայմանագրի պայմանների և գործող օրենսդրության: Վաճառողն իրավունք է վերապահում սույն Համաձայնագրի 9-րդ կետում նշված ֆորս-մաժորային հանգամանքների դեպքում հրաժարվել Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորություններից:

6.1.2. Մշակել և ապահովել հաճախորդի անձնական տվյալների գաղտնիությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.1.3 Հաճախորդը, ընդունելով այս առաջարկը (դրա ընդունումը), համաձայնվում և թույլ է տալիս Վաճառողին մշակել իր անձնական տվյալները, ներառյալ ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, փոստային հասցեն, տան, աշխատանքային և բջջային հեռախոսահամարները, էլ. փոստի հասցեն, ներառյալ հավաքագրում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, հստակեցում (թարմացում, փոփոխում), օգտագործում, բաշխում (ներառյալ տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և անդրսահմանային փոխանցում), անձնագրերում անձնական տվյալների արգելափակում, ոչնչացում, ինչպես նաև դրանց փոխանցում Վաճառողի գործընկերներին՝ ծառայությունների որակի բարելավմանն ուղղված հետազոտությունների, շուկայավարման ծրագրերի, վիճակագրական հետազոտությունների անցկացման, ինչպես նաև շուկայում ծառայությունների խթանման համար: Հաճախորդը համաձայնվում և թույլ է տալիս Վաճառողին և Վաճառողի գործընկերներին մշակել Հաճախորդի անձնական տվյալները՝ օգտագործելով տվյալների բազայի կառավարման ավտոմատացված համակարգեր, ինչպես նաև Վաճառողի անունից հատուկ մշակված այլ ծրագրային գործիքներ: Նման համակարգերի հետ աշխատանքն իրականացվում է Վաճառողի կողմից սահմանված ալգորիթմի համաձայն (հավաքում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, հստակեցում, օգտագործում, արգելափակում, ոչնչացում): Տվյալների մշակման մեթոդներից օգտագործվում են (ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված). Փոստային կոդերի ավտոմատ ստուգում կոդային բազայի հետ, փողոցների / քաղաքների անունների ուղղագրության ավտոմատ ստուգում, Հաճախորդի հետ տվյալների հստակեցում հեռախոսով, Հաճախորդի հետ փոստային կապի կամ ինտերնետի միջոցով, տվյալների բազայի հատվածացում ըստ սահմանված չափանիշների: Հաճախորդն իրավունք ունի վաճառողից պահանջել իր անձնա-կան տվյալների, դրանց մշակման և օգտագործման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն, ինչպես նաև պահանջել չեղարկել կամ ուղղել/լրացնել սխալ կամ

թերի անձնական տվյալները՝ Վաճառողի էլ.փոստի հասցեով ուղարկելով համապատասխան գրավոր հարցում:

6.2 Վաճառողն իրավունք ունի.

6.2.1 Փոխել սույն Պայմանագիրը, Ապրանքների գները և հարակից ծառայությունների սակագները, Ապրանքների վճարման եղանակներն ու պայմանները միակողմանի՝ դրանք տեղադրելով առցանց խանութի էջերում: Բոլոր փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից և համարվում են, որ Հաճախորդի ուշադրությունը հրավիրվել է այդ հրապարակման պահից սկսած:

6.2.2. Իրականացնել Հաճախորդի հետ հեռախոսային խոսակցությունների գրառումներ: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, «Վաճառողը պարտավորվում է՝ կանխել տեղեկատվության չրոյլատրված մուտքի փորձերը և (կամ) դրանց փոխանցումը այն անձանց, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն Պատվերների կատարման հետ, ժամանակին հայտնաբերել և ձնշել նման փաստերը:

6.2.4 Հաճախորդին էլեկտրոնային փոստով ուղարկել գովազդային և տեղեկատվական հաղորդագրություններ՝ զեղչերի, ակցիաների, նոր ապրանքների/ծառայությունների և այլնի մասին տեղեկատվություն: Փոստային հաղորդագրությունների հաճախությունը որոշվում է Վաճառողի կողմից ինքնուրույն, միակողմանի:

6.3 Գնորդը պարտավորվում է.

6.3.1. Համաձայնագրի կնքումից առաջ ծանոթանալ Պայմանագրի բովանդակությանը և պայմաններին, Վաճառողի կողմից առցանց խանութում առաջարկվող ապրանքների գներին:

6.3.2 Տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, որոնք եզակիորեն ճանաչում են նրան, որպես Գնորդ և բավարար են իր կողմից պատվիրված Ապրանքները Գնորդին առաքելու համար:

6.3.3 Պատվիրված ապրանքների դիմաց վճարել սույն Պայմանագրի պայմանների և «Վճարման եղանակներ» կետի պայմաններով, կետի ուղիղ հղում՝ -----

6.3.4 Համապատասխանել վաճառքի կանոններին:

6.4. Գնորդն իրավունք ունի.

6.4.1. Փոստային հաղորդագրություններ ստանալուց հրաժարվելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Ապաբաժանորդագրվել» «Անհատական հաշիվ» բաժնում:

7. Ապրանքների առաքում և վճարում

Ապրանքների առաքման և վճարման պայմանները, ապրանքի ուղիղ հղումը. -----

8. Առաջարկի հետևանք

Վաճառողը կարող է ցանկացած պահի իրականացնել Առաջարկի (Պայմանագրի) հետևանք, բայց դա հիմք չի հանդիսանալու արդեն կնքված պայմանագրերով Վաճառողի պարտավորությունները մերժելու համար:

9. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ – ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են՝ Համաճարակի դեմ պայքարի շրջանակում ՀՀ Կառավարության որոշումները, երկրաշարժեր, ջրհեղեղը, հրդեհը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է **3 (երեք) ամսից**

ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս Կողմին:

10. Կողմերի պարտականությունները

10.1. Սույն Համաձայնագրի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

10.2 Բոլոր տեքստային տեղեկությունները և գրաֆիկական պատկերները, ներառյալ առցանց խանութում տեղադրված լուսանկարներն ու տեսանյութերը, ունեն հեղինակային իրավունքի պաշտպան, որոնց ապօրինի օգտագործումն առաջացնում է պատասխանատվություն, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության:

11. Այլ պայմաններ

11.1 Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Գնորդի կողմից պատվերի գրանցման պահից և գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն պայմանագրով սահմանված իրենց իրավունքների և պարտավորությունների ամբողջական կատարումը:

11.2 Սույն Պայմանագրի ցանկացած հիմքով լուծման դեպքում Գնորդը պարտավոր է վճարել Վաճառողին Պայմանագրի լուծման պահի դրությամբ փաստացի առաքված ապրանքի կամ մատուցված ծառայությունների համար վճարվելիք գումարները:

11.3 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատարանի միջոցով՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան: